



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ**

AZ 1007- Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 72. Telefon: (99412) 404-42-81 Faks: (99412) 404-42-99
İnternet sahifəsi: www.justice.gov.az E-mail: notvva@justice.gov.az

**Azərbaycan Respublikasının
notariat ofislərinə**

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının 14 iyul 2025-ci il tarixli 250 nömrəli Qanunu ilə "İcra haqqında" Qanunun 53 və 62-ci maddələrinə, həmçinin "Notariat haqqında" Qanunun 17-ci maddəsinin birinci hissəsinin 5-ci bəndi və 63-cü maddəsinə dəyişikliklər olunaraq notariuslar tərəfindən icra sənədlərinin məcburi icrası ilə əlaqədar daşınmaz əmlakın, eləcə də rəsmi reyestrdə üzərində hüquqlar qeydiyyatata alınan daşınar əmlakın tələbkər tərəfindən əldə edilməsi barədə tələbkarın yazılı müraciəti əsasında şəhadətnamə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Dəyişikliyə əsasən şəhadətnamə müvafiq əmlakın tələbkar tərəfindən qəbul edilməsi ilə bağlı tələbkarın iradə ifadəsini özündə əks etdirən, icra məmuru və tələbkar tərəfindən imzalanaraq "Elektron icra" informasiya sistemi vasitəsilə "Elektron notariat" informasiya sistemində göndərilən protokol əsasında verilir.

"İcra haqqında" Qanunun 53-cü maddəsinə əsasən tələbkar müvafiq əmlak üzərində hüquqlarını protokolun "Elektron notariat" informasiya sistemində göndərildiyi gündən 5 iş günü müddətində rəsmiləşdirə bilər.

Bildirilir ki, "Elektron icra" informasiya sistemi vasitəsilə müvafiq protokolların "Elektron notariat" informasiya sistemində ötürülməsi imkanı mümkün olmadığından üzərinə həbs qoyulmuş əmlakın və ya ipoteka predmetinin əldə olunmasına dair şəhadətnamələr vətəndaşlar tərəfindən kağız daşıyıcıda təqdim olunan protokollar əsasında verilir.

Qeyd olunur ki, Vergi Məcəlləsinə (*bundan sonra - Məcəllə*) 14.07.2025-ci il tarixli 250-VIIQD nömrəli Qanunla dəyişiklik edilmişdir.

Dəyişikliklərə əsasən Məcəllənin 150.1.9-cu maddəsində "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 63-cü maddəsinə əsasən icra sənədlərinin məcburi icrası ilə əlaqədar daşınmaz əmlakın əldə olunması barədə şəhadətnamələr (*fərdi sahibkarın üzərinə həbs qoyulmuş və ya ipoteka ilə yüklü edilmiş əmlakının tələbkar (ipoteka saxlayan) tərəfindən əldə edilməsi ilə bağlı verilən şəhadətnamələr istisna olmaqla*) verilirərkən notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində vergi tutulması nəzərdə tutulmuşdur.

Məcəllənin 150.3-1-ci maddəsinə görə notarius fərdi sahibkarın üzərinə həbs qoyulmuş və ya ipoteka ilə yüklü edilmiş daşınmaz əmlakının tələbkar (ipoteka saxlayan) tərəfindən əldə edilməsi ilə bağlı əməliyyatlar üzrə "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 63-cü maddəsində nəzərdə tutulan şəhadətnamənin verildiyi gündən 10 (on) iş günü müddətində İqtisadiyyat Nazirliyinin

Qurumun adı: Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

İmzalanma tarixi: 27.02.2026

Sənədin nömrəsi: 3-16/1-4-11989/2026

İmzalayan şəxs(lər): ELŞAD MƏMMƏDLİ ELDAR OĞLU - Rəis

[Həqiqiliyin yoxlaması linki](#)



Qeyd: "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən elektron imza əl imzası ilə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir. Elektron imza şəxsin kağız daşıyıcısı üzərindəki möhürlə təsdiq edilmiş əl imzasına bərabər tutulur.

müəyyən etdiyi formada məlumatı vergi orqanına təqdim etməlidir.

Həmin maddənin üçüncü abzasına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərin daşınmaz əmlakı "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 63-cü maddəsinə əsasən verilən şəhadətnamə əsasında tələbkər (ipoteka saxlayan) tərəfindən əldə edildikdə bu Məcəllənin 220.8-ci və 220.8-1-ci maddələrinə uyğun olaraq hesablanmış sadələşdirilmiş vergi notarius tərəfindən tələbkərdən (ipoteka saxlayandan) tutulur.

Bildirilir ki, fiziki şəxsin fərdi sahibkar olub-olmamasını İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin saytında "Vergi ödəyiciləri üzrə axtarış" parametrinin "Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatın verilməsi" altsistemi (*fiziki şəxsin adı yazılmaqla*) üzrə müəyyən edilməsi mümkündür.

Qeyd olunur ki, vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərin daşınmaz əmlakının əldə olunması barədə şəhadətnamələr verən notariuslar tərəfindən sadələşdirilmiş verginin tələbkərdən (ipoteka saxlayandan) tutulması zamanı mülkiyyətçi fiziki şəxslər üzrə Vergi Məcəlləsinin 218-1.1.5-ci maddəsində müəyyən olunmuş vergidən azadolmalar tətbiq olunur.

Diqqətinizə çatdırılır ki, 218-1.1.5-ci maddədə aşağıdakı azadolma halları nəzərdə tutulur:

- fiziki şəxslər tərəfindən azı 3 təqvim ili ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi;

Fiziki şəxs sökülmüş binada yerləşən yaşayış sahəsində azı 3 təqvim ili ərzində (sökülmüş və sökülmüş binanın yerində tikilən yeni binada yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu müddətlər cəmlənməklə) yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu halda, sökülmüş binanın yerində tikilən yeni binadan həmin fiziki şəxsə verilən yaşayış sahəsinin təqdim edilməsinə də bu maddənin müddəaları tətbiq edilir. Bu zaman sadələşdirilmiş vergidən azadolma yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilmiş və özündə yaşayış sahələrinin sökülməsini və sökülmüş yaşayış sahəsinin müqabilində yeni yaşayış sahəsinin verilməsini təsdiq edən arayış əsasında fiziki şəxsin sökülmüş yaşayış sahəsinin sahəsi həddində (artıq sahə verildiyi halda isə sökülmüş yaşayış sahəsinin 20 faizi həddində artıq sahə üzrə) tətbiq edilir.

- fiziki şəxsin mülkiyyətində (o cümlədən ər və arvadın ümumi birgə mülkiyyətində) yalnız bir yaşayış sahəsi olduğu halda şəxsin həmin yaşayış sahəsi üzrə qeydiyyatının olub-olmamasından asılı olmayaraq, azı 3 təqvim ili ərzində həmin yaşayış sahəsində yaşamasını təsdiq edən sənədlər (kommunal xidmətləri göstərən təşkilatlar tərəfindən şəxsin həmin ünvanda abonent kimi qeydiyyatda olmasını təsdiq edən arayışlar) olduğu halda həmin yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi;

- bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 144.1.1-ci, 144.1.2-ci və 144.1.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar;

- fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan yaşayış sahələrinin 30 kvadratmetrədək olan hissəsi.

Fəaliyyətinizdə qanunvericiliyin yuxarıda qeyd edilən tələblərinə ciddi riayət olunması tapşırılır.

Məsələ nəzarətdə saxlanılır.

Qoşma: 3 vərəq, 1 nüsxə (*Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin məktubu*).

**Notariat, qeydiyyat və reyestr
baş idarəsinin rəisi**

Elşad Məmmədli

Qurumun adı: Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
İmzalanma tarixi: 27.02.2026
Sənədin nömrəsi: 3-16/1-4-11989/2026
İmzalayan şəxs(lər): ELŞAD MƏMMƏDLİ ELDAR OĞLU - Rəis
[Həqiqiliyin yoxlaması linki](#)



Qeyd: "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən elektron imza əl imzası ilə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir. Elektron imza şəxsin kağız daşıyıcısı üzərindəki möhürle təsdiq edilmiş əl imzasına bərabər tutulur.